ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

CONTRACT DE MANDAT

– Membru al Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari –

Nr. ____ / ____.____.2026

încheiat în temeiul art. 58 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 și al art. 2009–2038 din Codul civil

I. Părțile contractante

1. Asociația de Proprietari Bl. M53 – Scara 2, persoană juridică română fără scop patrimonial, C.I.F. 12818667, cu sediul în Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București, reprezentată de **Președintele Asociației (ap. 36)**, președinte, în calitate de **MANDANT**, și

2. Dl./Dna. Membru CE (ap. 53), proprietar al apartamentului nr. 53 din Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București, domiciliat(ă) în _____, identificat(ă) cu C.I. seria ____ nr. _____, C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefon _____, e-mail _____, în calitate de **MANDATAR** (membru al comitetului executiv),

au convenit încheierea prezentului contract de mandat, în următoarele condiții:

II. Temeiul și obiectul contractului

Art. 1. (1) Mandatarul a fost ales în funcția de **Membru al Comitetului Executiv** prin Hotărârea Adunării Generale a proprietarilor din **19.11.2025**, consemnată în procesul-verbal al ședinței, iar mandatul, atribuțiile și condițiile de exercitare au fost confirmate prin Hotărârea Adunării Generale din **05.11.2026** [/ 12.11.2026], care a aprobat și prezentul contract, potrivit art. 53 lit. a), g), h) și art. 58 alin. (1) din Legea nr. 196/2018.

(2) Obiectul contractului îl constituie exercitarea de către mandatar, în numele și pe seama Asociației, a atribuțiilor de membru al comitetului executiv prevăzute la art. 55 din Legea nr. 196/2018 și la art. 24 din statutul Asociației, participarea la ședințele comitetului executiv, ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și a deciziilor comitetului, avizarea documentelor Asociației, precum și atribuțiile delegate de președinte în condițiile art. 56 alin. (1) din lege.

(3) Mandatul se exercită cu respectarea legii, a statutului, a acordului de asociere, a regulamentului condominiului și a hotărârilor adunării generale; mandatarul nu poate depăși limitele mandatului acordat de adunarea generală.

III. Durata

Art. 2. (1) Prezentul contract se încheie pe durata mandatului acordat de adunarea generală, respectiv de la data semnării până la **____.____._____** (data expirării mandatului stabilită de adunarea generală, calculată de la data alegerii – 19.11.2025), cu posibilitatea reînnoirii prin hotărâre a adunării generale.

(2) Contractul încetează de drept, înainte de termen, la: revocarea din funcție prin hotărârea adunării generale (art. 53 lit. a) din lege); pierderea calității de proprietar/membru al Asociației; renunțarea la mandat, notificată în scris cu cel puțin 30 de zile înainte; decesul sau punerea sub interdicție a mandatarului; dizolvarea Asociației; apariția unei incompatibilități prevăzute de lege (art. 20 din statut).

IV. Obligațiile mandatarului

Art. 3. Mandatarul se obligă:

a) să își exercite atribuțiile personal, cu bună-credință, diligență și loialitate față de Asociație și proprietari, în interesul comun al acestora;

b) să participe la ședințele comitetului executiv (cel puțin lunar) și la adunările generale și să semneze procesele-verbale și deciziile adoptate;

c) să respecte și să urmărească respectarea hotărârilor adunării generale, a statutului, a acordului de asociere și a regulamentului condominiului;

d) să nu folosească fondurile sau bunurile Asociației în interes propriu și să nu dispună plăți fără hotărârea adunării generale sau decizia comitetului executiv, după caz (art. 31 din statut);

e) să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale proprietarilor, prelucrându-le exclusiv în scopul funcționării Asociației (Regulamentul (UE) 2016/679);

f) să informeze de îndată comitetul executiv și cenzorul cu privire la orice situație de conflict de interese, urgență sau neregulă constatată;

g) să prezinte adunării generale, cel puțin anual, un raport asupra activității sale;

h) să nu primească mandat de reprezentare a altor proprietari în adunarea generală (art. 49 alin. (3) lit. f) din lege).

i) să îndeplinească atribuțiile delegate de președinte, pentru cel mult 90 de zile pe an, în condițiile art. 56 alin. (1) din lege;

j) să participe, împreună cu cenzorul, la controalele inopinate ale gestiunii și casieriei, când este desemnat (art. 28 lit. e) din statut);

k) să asigure, când este desemnat de comitetul executiv, ridicarea și înregistrarea corespondenței din cutia poștală a Asociației și sprijinul la comunicarea prin e-mail cu proprietarii (art. 48 din statut);

l) să urmărească recuperarea creanțelor Asociației și derularea contractelor cu furnizorii, potrivit repartizării sarcinilor stabilite în comitetul executiv.

V. Obligațiile mandantului

Art. 4. Asociația se obligă: a) să pună la dispoziția mandatarului documentele, informațiile și mijloacele necesare exercitării mandatului; b) să deconteze, pe bază de documente justificative aprobate de comitetul executiv și vizate de cenzor, cheltuielile efectuate de mandatar în interesul Asociației (taxe judiciare, poștale, de registratură, consumabile); c) să plătească indemnizația prevăzută la art. 5, dacă este cazul; d) să asigure, prin administrator, evidența și declararea fiscală a indemnizației.

VI. Remunerația

Art. 5. (1) Potrivit art. 58 alin. (1) și art. 53 lit. g)–h) din lege, prin Hotărârea Adunării Generale din 05.11.2026 s-a stabilit că mandatul este (se bifează varianta aprobată):

☐ **cu titlu gratuit** – mandatarul nu primește indemnizație; cheltuielile efectuate în interesul Asociației se decontează potrivit art. 4 lit. b);

☐ **remunerat** – cu o indemnizație **brută** lunară de **_____ lei**, inclusă în fondul anual de salarii și indemnizații aprobat de adunarea generală și în bugetul de venituri și cheltuieli, plătită până la data de ____ a lunii următoare, din contul bancar al Asociației, cu reținerea la sursă a impozitului și contribuțiilor datorate potrivit Codului fiscal (venit asimilat salariilor), prin grija administratorului/contabilului.

(2) Indemnizația poate fi modificată numai prin hotărâre a adunării generale, cu încheierea unui act adițional la prezentul contract. Neîndeplinirea culpabilă a atribuțiilor, constatată de adunarea generală sau de cenzor, atrage suspendarea plății indemnizației pentru perioada respectivă.

VII. Răspunderea

Art. 6. (1) Potrivit art. 58 alin. (2) din Legea nr. 196/2018, mandatarul răspunde personal sau solidar, după caz, pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau Asociației prin neîndeplinirea atribuțiilor ori prin depășirea atribuțiilor legale și statutare. Răspunderea este cea a mandatarului potrivit Codului civil (art. 2017–2024): cu titlu gratuit – pentru dol și culpă gravă apreciată față de propriile interese; remunerat – pentru orice culpă.

(2) Mandatarul nu răspunde pentru hotărârile adunării generale sau deciziile comitetului executiv pe care le-a pus în executare, dacă a votat împotrivă și a cerut consemnarea opiniei sale, ori pentru consecințele neexecutării de către administrator sau terți a obligațiilor acestora, dacă a luat măsurile legale de urmărire.

Temeiul legal al informațiilor solicitate prin prezentul document

Pentru fiecare informație colectată se indică actul normativ, articolul, alineatul/litera și extrasul relevant (citatele sunt redate între ghilimele; […] marchează text omis, parafrazat în continuare). Datele se prelucrează de Asociație exclusiv în scopurile prevăzute de lege și de statut, nu se publică și nu se transmit terților în afara cazurilor prevăzute de lege; originalele se păstrează la sediul Asociației.

Informația colectată	Temei legal (act, articol, alineat, literă) și extras
Numele, domiciliul și actul de identitate ale mandatarului	**Legea nr. 196/2018, art. 58 alin. (1)–(2):** „(1) Președintele asociației de proprietari și membrii comitetului executiv pot fi remunerați pe baza unui contract de mandat, […]" conform hotărârii adunării generale consemnate în procesul-verbal; (2) răspund personal sau solidar pentru daunele cauzate prin neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor. **Codul civil (Legea nr. 287/2009), art. 2013 alin. (1) și art. 2009:** „Contractul de mandat poate fi încheiat în formă scrisă, autentică ori sub semnătură privată, sau verbală." Mandatul este „contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant" – identificarea părților (nume, domiciliu, act de identitate) este necesară pentru validitatea și proba actului. părțile contractului de mandat trebuie identificate cert; mandatarul este și proprietar – calitate verificată în tabelul nominal al acordului de asociere
Codul numeric personal al mandatarului	**Legea nr. 190/2018, art. 4 alin. (1):** „Prelucrarea unui număr de identificare național, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conțin, […]" în scopul intereselor legitime se efectuează cu instituirea de garanții: măsuri tehnice și organizatorice, termene de stocare, instruirea persoanelor care prelucrează datele. CNP-ul se colectează numai în actele juridice care cer identificarea certă a semnatarului și nu se afișează/publică. **Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 13:** Datele trebuie să fie „adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate" (reducerea la minimum a datelor); operatorul informează persoana vizată despre scop, temei, destinatari, durata stocării și drepturile sale (art. 13). necesar pentru declararea indemnizației (dacă mandatul este remunerat) și pentru identificarea certă a semnatarului; nu se afișează pe exemplarul comunicat proprietarilor
Telefon și e-mail ale mandatarului	**Legea nr. 196/2018, art. 62:** „În vederea facilitării comunicării dintre autoritățile administrației publice locale și asociațiile de proprietari, […]" președintele comunică compartimentelor prevăzute la art. 10, în 30 de zile de la orice modificare, datele de contact ale președintelui, membrilor comitetului executiv, cenzorului și administratorului. **Statutul Asociației, art. 47 (= art. 47 din conținutul-cadru aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1058/2019):** „Proprietarii comunică datele lor de contact (număr telefon și adresă email) președintelui asociației de proprietari și administratorului, în vederea eficientizării comunicării între organele asociației de proprietari și proprietarii din condominiu, precum și pentru notificarea acestora cu celeritate în cazurile de urgență." datele de contact ale președintelui/membrilor CE se afișează la avizier și se comunică Primăriei în 30 de zile de la modificare
Funcția, data alegerii și durata mandatului	**Legea nr. 196/2018, art. 56 alin. (1):** „Președintele asociației de proprietari este candidatul, membru al asociației de proprietari, ales prin voința sa și a […]" jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți în adunarea generală. **Legea nr. 196/2018, art. 53 lit. a), g), h), k):** Adunarea generală „alege și revocă din funcție președintele, ceilalți membri ai comitetului executiv și cenzorul/comisia de

	cenzori”; „adoptă hotărâri asupra fondului anual de salarii și indemnizații”; „adoptă hotărâri asupra cuantumului indemnizațiilor, precum și asupra numărului și funcțiilor personalului […]”; „mandatează președintele și comitetul executiv pentru angajarea și eliberarea din funcție a administratorului […]”.
Indemnizația (cuantum, caracter gratuit/remunerat)	**Legea nr. 196/2018, art. 58 alin. (1)–(2):** „(1) Președintele asociației de proprietari și membrii comitetului executiv pot fi remunerați pe baza unui contract de mandat, […]” conform hotărârii adunării generale consemnate în procesul-verbal; (2) răspund personal sau solidar pentru daunele cauzate prin neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor. **Legea nr. 196/2018, art. 53 lit. a), g), h), k):** Adunarea generală „alege și revocă din funcție președintele, ceilalți membri ai comitetului executiv și cenzorul/comisia de cenzori”; „adoptă hotărâri asupra fondului anual de salarii și indemnizații”; „adoptă hotărâri asupra cuantumului indemnizațiilor, precum și asupra numărului și funcțiilor personalului […]”; „mandatează președintele și comitetul executiv pentru angajarea și eliberarea din funcție a administratorului […]”.
Temeiul prelucrării datelor	**Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6 alin. (1) lit. b):** „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”. **Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6 alin. (1) lit. c):** Prelucrarea este legală dacă „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” – obligațiile asociației prevăzute de Legea nr. 196/2018.

VIII. Dispoziţii finale

Art. 7. (1) Prezentul contract se completează cu prevederile Legea nr. 196/2018, ale statutului Asociației și ale Codului civil; litigiile se soluționează pe cale amiabilă sau de instanțele judecătorești competente de la sediul Asociației.

(2) Contractul se păstrează la dosarul Asociației, se avizează de cenzor și se menționează în lista contractelor afișată la avizier (art. 57 lit. s) din lege). Modificarea lui se face numai prin act adițional aprobat de adunarea generală.

(3) Încheiat astăzi, ____.____.2026, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și unul pentru cenzor.

MANDANT – Asociația de Proprietari Bl. M53 – Sc. 2, Președinte,

Președintele Asociației (ap. 36)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

MANDATAR – Membru al Comitetului Executiv,

Membru CE (ap. 53)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Avizat, Cenzor,

Cenzorul Asociației (P.F.A.)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Notă: *Varianta de remunerare se bifează conform hotărârii adunării generale; dacă mandatul este gratuit, contractul rămâne necesar pentru delimitarea atribuțiilor și a răspunderii (art. 58). Datele de identificare ale mandatarului se completează la semnare; nu se anexează copii ale actelor de identitate în exemplarul afișat/comunicat proprietarilor.*